

1509912-73.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Marcus Alexandre Manhães Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 30ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113557/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24565783 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2113557 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO LUÍS DE FRANÇA e outro

Vítima:

FELIPE CANDIDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

30ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abraão Ribeiro, 313, 1º andar, Rua 10, sala 774, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (11) 2868-7177, São Paulo-SP - E-mail: sp30cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1509912-73.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2113557/2022 - 02º D.P. BOM RETIRO, 24565783 - 02º D.P. BOM RETIRO, 2113557 - 02º D.P. BOM RETIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SANDRO LUÍS DE FRANÇA e outro

Vítima:

FELIPE CANDIDO DE LIMA

Artigo da Denúncia:

*

Aos 05 de outubro de 2022, às 16:30h, na sala de audiências da 30ª Vara Criminal do Foro Central Criminal Barra Funda, Comarca DE SÃO PAULO, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Marcus Alexandre Manhães Bastos, comigo Assistente Judiciário do seu cargo ao final assinado, compareceram o Promotor de Justiça Dr. Cássio Roberto Conserino e a Defensora Pública do Estado Dra. Giovanna

Blanco Magdalena. Ausentes os réus Réu SANDRO LUÍS DE FRANÇA e EUNICE BATISTA BENEVENUTO NETA. Retomados os trabalhos nos autos do processo criminal em epígrafe, com as formalidades legais, o MM. Juiz de Direito declarou instalada a audiência virtual em continuação dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Dada a palavra à Dra. Defensora Pública, pelos réus, foi dito: MM. Juiz, igualmente, requeiro que minhas alegações finais sejam gravadas por meio audiovisual. Por fim, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida sentença absolutória, nos termos seguintes: SANDRO LUÍS DE FRANÇA e EUNICE BATISTA BENEVENUTO NETA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de abril de 2022, por volta das 09h45min, na Praça da República, bairro República, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade desígnios, previamente ajustados, subtraíram para eles, mediante violência praticada contra a vítima Felipe Cândido de Lima, um aparelho celular, marca Samsung, modelo S20 Plus, avaliado em R\$2.000,00 (fls. 23), de propriedade da vítima. Consta da denúncia que os acusados e um terceiro indivíduo não identificado se dirigiram até a Estação República do Metrô, a fim de praticarem crimes de roubo contra transeuntes. Assim foi que, no instante em que a vítima deixava referida estação, o indivíduo não identificado disse “pega esse daí”, instante no qual EUNICE se aproximou e aplicou um “mata leão” no ofendido. Ato contínuo, SANDRO tentou pegar seu celular, tendo a vítima revidado, momento no qual o indivíduo não identificado subtraiu o bem e empreendeu fuga, juntamente com seus comparsas. Consta, ainda, que a vítima partiu no encalço de tal indivíduo, logrando êxito em abordá-lo no interior da estação, onde gritou “pega ladrão”, e o roubador, temeroso, devolveu o bem, fugindo em seguida. Narra a inicial que, após, a vítima visualizou os denunciados na via pública, acionando de imediato os policiais militares, que detiveram os acusados. Os acusados foram presos em flagrante e, por ocasião da análise judicial de regularidade formal, a prisão foi convertida em preventiva (fls. 61-63). A denúncia foi recebida à fls. 81 e, após regular citação dos acusados, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação (fls. 94-95). Durante a instrução processual, foi colhido o relato do ofendido, bem como foram ouvidos os policiais militares. Ainda, o acusado SANDRO foi interrogado, após passar por procedimento de reconhecimento pessoal, na primeira data em que realizada a audiência. Nesta primeira data, não foi possível encerrar a instrução processual, pois não havia figurantes mulheres para se posicionarem ao lado da corré, o que sacrificaria o procedimento de reconhecimento pessoal, tendo sido assinalada a data de hoje para prosseguimento, a fim de realizar procedimento formal de reconhecimento pessoal, bem como para interrogar a acusada. Naquela data, logo após o encerramento da audiência, estes juízo revogou a prisão preventiva dos acusados. Hoje, os acusados, que são moradores de rua, não compareceram a audiência, assim como não compareceu o ofendido. Contudo, o Ministério Público pediu a palavra e se manifestou, em alegações finais, a postular a absolvição de ambos os acusados. A Defensoria Pública, da mesma forma, também se manifestou oralmente, com pedido de absolvição. É o relatório. Fundamento e DECIDO. A despeito da ausência dos acusados, que não foram intimados regularmente para a audiência, por não terem sido localizados, bem como da falta de interrogatório da acusada EUNICE, atento ao pedido de absolvição formulado por ambas as partes, acrescido da convicção deste Juízo de que não há prova suficiente nos autos para o édito condenatório, não se vislumbra nenhum prejuízo aos acusados na imediata prolação de sentença absolutória. E da análise do feito, emerge evidente a falta de provas para a afirmação de autoria delitiva, impondo-se o édito absolutório dos acusados. A materialidade, é certo, está devidamente comprovada, mas a autoria não conta com prova mínima para a condenação. Verifique-se que o ofendido, ao ser ouvido em juízo, relatou que vinha saindo do metrô, na estação da Praça da República, quando foi atacado por três pessoas, os quais o seguraram e arrebataram seu telefone celular, fugindo em seguida. Correu atrás daquele que ficou com seu aparelho celular em mãos, conseguindo alcançá-lo, gritando tratar-se de ladrão. Este ofensor, então, devolveu-lhe o aparelho, evadindo-se em seguida. O ofendido, então, seguiu seu caminho, até chegar ao seu local de trabalho. Em certo

momento, uma colega de trabalho desceu do edifício, foi até as ruas, a fim de fumar e o ofendido a acompanhou. Quando estava na rua, já decorrido certo espaço de tempo, viu os dois acusados e afirmaram tê-los reconhecido. Chamou a polícia e foi realizada a abordagem e detenção de ambos. Os policiais militares confirmam o chamado e a realização da abordagem, ressaltando que desde o primeiro instante, os acusados negaram a prática delitiva. Pois bem, a despeito de se reconhecer a importância, a relevância, da palavra da vítima, sobretudo em crimes patrimoniais, não identifico possibilidades, neste caso, de admitir com a certeza necessária para a condenação criminal que o acusado efetivamente tenha se deparado com seus ofensores na rua ao indicar os acusados como sendo seus algozes. Veja que foi surpreendido na saída do metrô, sendo possível identificar que manteve breve contato com os acusados, os quais seguem um padrão físico mediano, estando nas ruas em região atualmente identificada como permeada de pessoas em situação indigência e / ou drogadição, ou muito próximas disso. Os fatos se desenvolveram e se encerraram. Cerca de meia hora depois o ofendido retorna às ruas e, de certa distância, identifica dois indivíduos, os acusados, como sendo seus algozes. Veja, muito difícil atestar este reconhecimento como fidedigno. A região é ocupada por legião de indigentes, todos muito semelhantes, sendo possível, natural, que haja confusão na identificação dos ofensores. Acresce que a visão que teve foi a certa distância, além de ser pouco provável que em tão curto espaço de tempo os assaltantes permanecessem no local. Evidente que até pode ser que o acusado efetivamente tenha reconhecido aqueles que o assaltaram, tratando-se dos acusados, mas não há nenhuma segurança disso. E sem segurança, persiste a dúvida que não autoriza a condenação. A fragilidade probatória exige que seja lançada a sentença absolutória dos acusados. Diante do exposto, acolhendo a manifestação de ambas as Partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e, em consequência, ABSOLVO SANDRO LUÍS DE FRANÇA e EUNICE BATISTA BENEVENUTO NETA, qualificados nos autos, da acusação que lhes foi imputada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Tratando-se os acusados de pessoas em situação de rua, expeça-se edital de intimação da sentença. Nada mais. Não havendo óbice na utilização de sistema audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados pelo Microsoft Teams, acostados aos autos por meio de certidão lavrada após o presente termo de audiências. Lido e achado conforme, este termo de audiência vai devidamente assinado, digitalmente, pelo MM. Juiz de Direito, consoante disposto no artigo 1.269 das Normas de Serviço da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça. Nada mais. Eu, Rogério Teixeira Fernandes, digitei.